Singulari divinae bonitatis consilio — Erectio dioecesis Iuliae Caesareae seu Algeriensis

GREGORIUS EPISCOPUS · 1838-08-10 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS

servus servorum Dei

ad perpetuam rei memoriam.

Singulari divinae bonitatis consilio fit inter- dum, ut ad leniendum animi Nostri dolorem, quo conflictamur ob miseram rerum sacrarum hisce temporibus conditionem, aliquae Nobis sese Offerant laetandi causae, quibus inter mul- tiplices supremi episcopatus curas in Domino gratulamur. Dum itaque bonorum omnium auctori Deo debitas grates persolvimus, in spem quoque erigimur, futurum ut labores ac studia Nostra in maius Ecclesiae catholicae bonum impensa praesenti eiusdem ope uberiori in dies fructuum copia faecundentur. Hanc voluptatem experti sumus, spem eiusmodi animo concepi- mus, ubi carissimus in Christo filius Noster Ludovicus Philippus Francorum rex christianis- simus, pium quo flagrabat desiderium Nobis patefecit, ut in Julia Caesarea, sive, ut alii di- cunt, Algeria, victricibus Gallorum armis sub- acta, catholicae religionis firmitati, decori atque incremento consultum foret, erecta ibidem sede episcopali ad instar aliarum dioecesium, quae in Galliarum regno constitutae reperiuntur. Quod christianissimi regis studium in rem catholicam gratum in primis ac iucundum Nobis fuit, non

modo enim animadvertimus quantum commodi atque utilitatis ex eiusmodi episcopalis cathe- drae institutione in religionem dimanabit, verum etiam probe intelligimus quid Nobis de opta- tissima Africae sedium restitutione sperandum sit. Cum enim mentem advertimus ad Cartha- ginensem atque Hipponensem ecclesias, quarum prior effuso Cypriani Martyris cruore coruscat, altera vero Augustini sanctitate et doctrina omnium ore celebratur; cumque memoria re- petimus caeteras Africae ecclesias numero plu- res episcoporum zelo doctrinaque conspicuas, frequenti conciliorum celebratione notissimas, fidelium denique pietate atque incredibili illo- rum constantia illustratas, qui mortem potius oppetere, quam a vera Christi fide desciscere maluerunt, ea Nos cogitatio recreat atque sus- tentat, ut Africa universa in pristinum splen- dorem et gloriam, Deo opitulante, restituatur.

Negue aliter expectandum Nobis est, cum spes animo praeconceptas ex tam illustribus rerum primordiis dimetimur. Et vero Julia Cae- sarea, vulgo Algeri, quam alii vetus Tuscu- rium, alii Icosium fuisse tradunt, tum remota originis antiquitate, tum divitiarum copia, tum etiam incolarum frequentia praestantiorum A fri- cae civitatum pene princeps habetur. Haec enim urbs praeclarissima, unde Algeriana ditio no- men habuit, imperium dominationemque suam in vastissimas regiones produxit, in quibus ipsa vetus Numidia et Mauritania continebantur. Quo vero latius Algerini cives Saracenorum et Turcarum tempore dominatum suum profere- bant, eo durior ac lacrymabilior christianorum conditio iis in regionibus videbatur. Quamvis enim Romani Pontifices, querum suprema po- testas aeque ac paterna omnium ecclesiarum sollicitudo nullis limitibus circumscribitur, ne- dum sedulam christifidelium illic degentium curam gesserint, ast omni prorsus indulserint curarum generi, ut ambulantes in tenebris at- que in umbra mortis ad catholicae Ecclesiae veritatem lucemque traducerentur, quisque ta- men assequi coniectura potest, quot quantisque impedimentis sub immani ac superstitioso in- fidelium imperio sacrum coerceretur ministe- rium, et quam tenues fructus evangelicae doc- trinae praecones ab Nostra congregatione Chri- stianae Fidei Propagandae illuc missi, ex apo- stolicis laboribus dudum exantlatis haurirent. Sed faustissima tandem illuxit dies bonorum omnium votis expetita, in qua fortissimae Gal- lorum copiae Iuliam Caesaream in suam po- testatem redegerunt, simulque ipsa eadem ca- tholica religio splendidissimum profecto de christiani nominis inimicis egisse triumphum visa est. Enim vero facie rerum penitus immu- tata, exinde licuit Christurm praedicare et hunc crucifixum, liber ac tutus ad illas regiones evan-

gelicis operariis aditus patuit, et cuique datum est christianae religioni nomen dare eamque libere et in omnium conspectu profiteri. Ad augendam vero cumhulandamque animi Nostri laetitiam illud etiam accessit, quod ingens Al- geriae templum profanis scelestisque Alcorani ritibus peragendis prius addictum, sacris Kc- clesiae caeremoniis iam expiatum, salutifero Nostrae religionis signo inibi erecto ac Deipa- rae Virginis icone publicae christifidelium ve- nerationi exposita, devotae eorumdem frequen- tiae in praesentiarum reseretur.

Nos itaque praefatis christianissimi Franco- rum regis postulationibus ac votis libentissime obsecundantes, rebus omnibus cum eo iam com- positis cunctisque matura deliberatione perpen- sis, ad gloriam Dei et Iesu Christi filii eius Salvatoris Nostri, cuius vices licet immeren- tes in terris gerimus, et ad militantis Ecclesiae exaltationem , ex certa scientia, Motu—Proprio et de apostolicae potestatis plenitudine Iuliam Caesaream universumque eius territorium, quo Algeriana ditio (vulgo' Reggenza di Algeri) olim constabat, ac omnes et singulas ecclesias, religiosorum virorum conventus

piasque socie- tates, si quae illic existunt, itemque ibidem degentes utriusque sexus personas, habitatores et incolas tam laicos quam clericos et presby- teros cuiuscumque gradus, ordinis, status et conditionis, ab ordinaria iurisdictione cuiusvis altius ecclesiastici superioris perpetuum in mo- dum eximimus et liberamus.

Hac autem divisione, subtractione et exem- ptione peracta, terram seu civitatem Iuliam Caesaream, quam vulgo vocant Algeri, in Africa secus ora maris Mediterranei sitam, in civita- tem episcopalem cum curia et cancellaria ec- clesiastica erigimus atque instituimus; eidem- que omnia iura, honores et praerogativas im- pertimur, quibus aliae civitates episcopali sede in Galliarum regno insignitae, earumque cives fruuntur et gaudent.

Maiorem insuper ecclesiam in praefata Julia Caesarea civitate positam, sub invocatione sancti Philippi apostoli imposterum extituram, eccle- siae cathedralis honore cumulamus et attolli- mus, simulque in ea sedem, cathedram ac di- gnitatem pontificalem pro uno deinceps episcopo Algeriano nuncupando, qui eidem ecclesiae, ci- vitati et dioecesi infra assignandae eiusque clero et populo praesit, synodum convocet, ac om- nia et singula iura, officia et munia episcopalia habeat atque exerceat, caeterisque cathedralibus et pontificalibus insigniis, iuribus, honoribus, praeeminentiis, gratiis, favoribus, indultis, iu- risdictionibus et praerogativis, quibus reliquae cathedrales ecclesiae regni Galliarum earumque praesules potiuntur et gaudent (dummodo ex peculiari indulto seu privilegio non sint cisdem attributa), simili apostolica auctoritate erigimus et instituimus, ipsamque epieiovuter ecclesiam

Tuliae Caesareae sancto Philippo apostolo nun- cupandam, in cathedralem ut supra erectam, archiepiscopi Aquensis metropolitico iuri sub- iicimus atque supponimus, iisque omnibus frui volumus facultatibus, exemptionibus, praeroga- tivis et iuribus, quae ad caeteras suffraganeas metropolitanae Aquensis ecclesias pertinent et pertinere poterunt,

Fructus autem eiusdem novae ecclesiae taxari ad florenos aureos de camera tercentos septua- ginta, atque eiusmodi taxam in libris camerae apostolicae et sacri collegii describi volumus atque praecipimus.

Hoc modo erectae cathedrali ecclesiae Juliae Caesareae, sive Algeriae, ut propria deinceps eius antistiti dioecesis tribuatur, universum ter- ritorium, quo antiqua componebatur Algeriana ditio, cum ecclesiis inibi forte existentibus pro dioecesi novi episcopatus Algeriani perpetuo attribuimus et assignamus}; quod quidem ter- ritorium et in eo existentes ecclesias, conventus et monasteria, si quae sint aut deinceps erunt, hec non utriusque sexus personas et incolas tam clericos quam laicos cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis ordinariae novi et pro tempore existentis antistitis Iuliae Caesa~- reae, sive Algeriae, iurisdictioni, regimini, po- testati ac superioritati perpetuo pariter subiici- mus atque supponimus, eique pro civitate, ter- ritorio, dioecesi, clero et populo perpetuum pariter in modum assignamus atque attri- buimus.

Ut autem futurus pro tempore episcopus Iu- liae Caesareae suam decenter tueri dignitatem et vicario generali curiaeque episcopali apte providere queat, congruam dotem quam rex christianissimus iuxta datam fidem assignabit, mensae episcopali perpetuo adscribimus et at- tribuimus.

Eam similiter dotationem, quam conservan- dae fabricae novae cathedralis ecclesiae supra- laudatus rex christianissimus tradet, fabricae eidem perpetuum in modum assignamus atque adiudicamus.

Quas praeterea proprias aedes pro futuri epi- scopi ecclesiae Iuliae Caesareae habitatione eius- que curiae episcopalis residentia decenti forma et commodo loco extructas ac proximiores quan- tum fieri poterit cathedrali ecclesiae assignari contigerit, eas pariter episcopo assignamus; quae si modo desint easque conduci oporteat, ratio- nem haberi pensionis pro illarum conductione solvendae edicimus.

Item quod spectat ad erectionem capituli cathedralis ecclesiae eiusque dotationem, nec non ad erectionem et dotationem ecclesiastici alumnorum seminarii, quod pro religiosa ac scientifica cleri educatione Tridentinum conci- lium institui voluit, piissimus rex christianis- simus, cum primum pro locorum ac tempo- rum circumstantiis licebit, omnia in id prae-

stabit, quae aliis ecclesiis cathedralibus et se- minariis ecclesiasticis in Galliarum regno con- stitutis tribui solent.

Laudatus insuper carissimus filius Noster Ludovicus Philippus Francorum rex christia- nissimus illiusque successores, in integritate obedientiae erga Apostolicam-Sedem persisten- tes, ecclesiasticas personas praefatae cathedrali ecclesiae regendae idoneas a primaeva hac erec- tione vacanti in episcopos a Nobis et succes- soribus Nostris praeficiendas tam pro prima hac vice, quam in futuris illius vacationibus, nominabit et praesentabit, quaemadmodum pro aliis Galliarum dioecesibus mos est.

Quocirca ad huiusmodi episcopatus erectio- nem et omnia superius expressa accuratissime implenda dilecto filio magistro Antonio Gari- baldi apud eumdem regem christianissimum apostolico internuntio, quem in praesentium literarum Nostrarum executorem eligimus, ne- cessarias 'atque opportunas facultates imperti- mur, ut ipse per se vel per alium virum in ecclesiastica dignitate constitutum ab eo subde- legandum, cuncta statuere ac decernere valeat, quibus exposita superius decreta ad exitum cu- mulate perducantur, atque etiam facultatem eidem executori, sive eius subdelegato, conce- dimus, ut super quacumque oppositione in actu exequutionis quomodolibet oritura et qualibet appellatione remota, definitive, libere ac licite

pronunciare possit et valeat. Ipsi vero execu- tori praecipimus et mandamus, ut intra sex menses ab expleta praesentium literarum exe- cutione exemplar authentica forma exaratum decretorum omnium, quae in earumdem lite- rarum implementum edet, ad hance Apostoli- cam Sedem diligenter mittendum curet, illud- que in archivio Nostrae congregationis Negotiis Consistorialibus praepositae de more asservari volumus.

Praesentes autem literas et in eis contenta quaecumque etiam ex eo, quod ii quorum in- terest aut interesse posset in futurum, vocati aut auditi non fuerint, aut praemissis non consen- serint, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentio- nis Nostrae defectu notari, impugnari vel in controversiam vocari posse, sed perpetuo vali- das et efficaces existere ac fore, suosque ple- narios et integros effectus sortiri atque obti- nere.

Sicque et non aliter per quoscumque iu- dices ordinarios vel delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores, Apostolicae Sedis nuntios et S. R. E. cardinales quavis auctoritate fulgentes, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi ac interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter conti-

gerit attentari, irritum ac inane decernimus et declaramus.

Non obstantibus de iure quaesito non tol- lendo, de dismembrationibus ad partes com- mittendis, etiam vocatis omnibus quorum in- terest, aliisque ac Nostris et cancellariae apo- stolicae regulis et Lateranensis concilii novis- sime celebrati, aliisque in contrarium praemis- sorum quomodolibet editis etiam in synodalibus, provincialibus, universalibus conciliis, speciali- bus vel generalibus constitutionibus et ordina- tionibus apostolicis, ceterisque contrariis quibus- cumque.

Huiusmodi vero literarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem ubique locorum in iudicio et extra fidem haberi volu- mus, quae ipsis praesentibus haberetur, si ori- ginaliter exhiberentur.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa- ginam Nostrae dismembrationis, divisionis, erec- tionis, subiectionis, commissionis, deputationis, mandati, derogationis et voluntatis, infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem om- nipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apo- stolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- rem anno incarnationis dominicae millesimo octingentesimo trigesimo octavo, quarto idus augusti, pontificatus Nostri anno octavo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:26:40Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.